

1502994-97.2021.8.26.0548

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: PATRÍCIA SUÁREZ PAE KIM

Comarca: Campinas

Foro: Foro de Campinas

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 25/02/2022

... é reincidente em crime patrimonial (roubo majorado), ostentando outra anotação criminal decorrente do delito de abandono de incapaz, inviável a aplicação do princípio da insignificância no caso concreto." (STJ - AgRg no HC 573430 / SP - Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS - Quinta Turma - j. 02/06/2020)

Desta forma, diante do apurado nos autos, a condenação do acusado é medida que ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Campinas

Foro de Campinas

1ª Vara Criminal

Av. Francisco Xavier de Arruda Camargo, 300, Campinas-SP - cep 13088-901

1502994-97.2021.8.26.0548 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1502994-97.2021.8.26.0548

Classe - Assunto:

Furto

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ERICK ALESSANDRO DA SILVA MACHADO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). PATRÍCIA SUÁREZ PAE KIM

Autos n.º 1.019/2021

Vistos etc.,

I - ERICK ALESSANDRO DA SILVA MACHADO, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso nas penas do artigo 155, § 4º, inciso II, c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, porque, no dia 22 de setembro de 2021, por volta das 18h23min, no interior do Supermercado Dia, localizado na Avenida Pamplona, n.º 359, Vila Costa e Silva, nesta cidade e comarca de Campinas, tentou subtrair, para si, mediante fraude, produtos alimentícios pertencentes ao referido estabelecimento, não consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade. A denúncia foi regularmente recebida por decisão de 07 de outubro de 2021 (fls. 107).

O réu foi citado pessoalmente (fls. 122) e apresentou resposta à acusação (fls. 126/127).

Não sendo o caso de absolvição sumária, o recebimento da denúncia foi mantido, tendo sido designada audiência de instrução, interrogatório, debates e julgamento (fls. 132/133).

Como medida de instrução criminal, em audiência realizada em 22 de fevereiro p.p., foi ouvida a representante da vítima e, ao final, interrogado o réu (depoimentos colhidos pelo método de videoconferência por intermédio da plataforma MICROSOFT

TEAMS – SAJ fls. 233).

Em debates, o Ministério Público requereu a procedência da ação penal. A Defesa pugnou pela absolvição e, em tese alternativa, em caso de condenação, pleiteou: a) a desclassificação para o delito de furto simples; b) a fixação da pena no mínimo legal; c) a compensação do aumento operado pela reincidência com a atenuante da confissão espontânea; d) a diminuição em 2/3 da pena em decorrência da tentativa; e e) a consideração do tempo de prisão preventiva para a fixação do regime aberto para o cumprimento de pena (fls. 234/238).

É o relatório.

Decido.

II – A presente ação penal é procedente.

A materialidade restou devidamente comprovada nos autos por intermédio do Auto de Exibição, Apreensão e Entrega de fls. 15/16 e do Auto de Exibição e Apreensão de fls. 17/18.

Quanto à autoria, o réu confessou a prática delitiva em juízo; afirmou que estava passando por dificuldades financeiras e que optou por praticar a subtração para se alimentar. Por fim, disse que tentou pagar alguns produtos com um cartão bancário com o fim de ludibriar a segurança no supermercado.

No mais, a representante da vítima, C. M. de C., ouvida em juízo, disse que o réu se dirigiu ao supermercado e passou a carregar algumas mercadorias em uma cesta de compras, ao passo que armazenou outras na mochila que trazia consigo. Afirmou que um funcionário desconfiou da ação do réu, bem como que ele, ao tentar fazer as compras no caixa, teve o cartão de crédito recusado. Asseverou que, diante disso, o réu se dirigiu para a saída do estabelecimento, mas foi abordado na sequência e, em sua mochila, foram localizados os produtos que pretendia subtrair. Por fim, o reconheceu em audiência.

Diante da prova dos autos, observo que restou patente a prática do ilícito na modalidade tentada, tendo em vista que o acusado deu início à sua execução no momento em que passou a armazenar os alimentos em sua mochila, somente não consumando o delito por ter sido surpreendido enquanto deixava o estabelecimento. Ademais, verifico que a qualificadora relativa ao emprego de fraude para a prática do delito restou devidamente demonstrada nos autos, de modo que não há que se falar em furto simples. Deve-se notar que, ao simular o pagamento de produtos com um cartão bancário, o acusado utilizou de ardil a fim de ludibriar a vigilância do estabelecimento e, com isso, se colocar na posição de consumidor e deixar o local sem que se suspeitasse dos bens acondicionados em sua mochila.

Neste sentido: “O furto mediante fraude não se confunde com o estelionato. A distinção se faz primordialmente com a análise do elemento comum da fraude que, no furto, é utilizada pelo agente com o fim de burlar a vigilância da vítima que, desatenta, tem seu bem subtraído, sem que se aperceba.” (STJ – REsp 1412971 / PE – Rel. Min. LAURITA VAZ – Quinta Turma – j. 07/11/2013)

Nada obstante, esse é o teor da confissão do acusado, observado que não consta dos autos qualquer informação que indique ter sido ele coagido ou intimidado a confessar, o que constitui componente seguro de convicção.

Neste sentido: “A confissão judicial isenta de vícios e coações, fornece elemento seguríssimo de prova, que por si só serve de lastro a condenação, exceto se provada sua insinceridade por outros elementos de convicção, sem o que a prova incriminatória se apresenta sólida e robusta, autorizando a confirmação do édito condenatório, visto que, como explica JÚLIO FABBRINI MIRABETE, 'a confissão livre, espontânea e não posta em dúvida por qualquer elemento dos autos é suficiente para a condenação, máxime quando corroborada por outros elementos'.” (TJ-SP – Ap. nº 0042103-23.2010.8.26.0050 – Rel. Des. LAURO MENS DE MELLO – 8ª Câmara de Direito Criminal – j. 30/04/2015)

Por último, pontuo que não cabe o reconhecimento do princípio da insignificância, como pretendido pela Defesa, pois o valor do bem subtraído ultrapassa o patamar fixado jurisprudencialmente e o acusado conta com relevante histórico de reiteração criminosa.

Neste sentido: “Segundo a orientação jurisprudencial desta Corte, o valor total da res furtiva, não é considerado ínfimo, por ultrapassar 10% do salário mínimo mínimo

vigente à época dos fatos. Ademais, trata-se de agente com histórico de reiteração em delitos contra o patrimônio, circunstância que mostra-se incompatível com o princípio da insignificância. Precedentes.” (STJ – AgRg no HC 574484 / RJ – Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK – Quinta Turma – j. 26/05/2020)

E ainda: “Em que pese o pequeno valor dos objetos subtraídos e a restituição à vítima, constatado que a paciente é reincidente em crime patrimonial (roubo majorado), ostentando outra anotação criminal decorrente do delito de abandono de incapaz, inviável a aplicação do princípio da insignificância no caso concreto.” (STJ – AgRg no HC 573430 / SP – Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS – Quinta Turma – j. 02/06/2020)

Desta forma, diante do apurado nos autos, a condenação do acusado é medida que se impõe.

Feita essa última observação, passo, agora, à dosagem da pena.

PENA. Atenta às circunstâncias e às diretrizes traçadas pelos artigos 59 e 60 do Código Penal, fixo-lhe a pena segregativa de 02 (dois) anos de reclusão e a pena pecuniária em 10 (dez) dias-multa, calculados no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente por ocasião dos fatos, desde então corrigidos. Muito embora confesso, inviável a fixação da pena abaixo do mínimo legal, em virtude do disposto na Súmula 231 do STJ, do seguinte teor: “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”. Por ser multirreincidente (certidão de fls. 58/63), aumento ambas as penas de 1/6 (um sexto), o que dá, 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pena pecuniária de 11 (onze) dias-multa. Inviável a compensação da circunstância agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, uma vez que esta Magistrada entende ser a reincidência circunstância preponderante. Ainda, neste sentido: “a agravante da reincidência prepondera sobre a atenuante da confissão espontânea, razão pela qual é inviável a compensação pleiteada” (RHC 110.727, Rel. Min. Dias Toffoli). Por fim, em razão da tentativa, diminuo as penas de 2/3 (dois terços) o que dá, como pena final, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e a pena pecuniária de 03 (três) dias-multa. Fixei o “quantum” unitário da pena no mínimo legal em razão da modesta situação econômica do acusado, que se declarou desempregado (fls. 20). Finalmente, incabível a substituição da pena corporal pela restritiva de direitos em razão do disposto no artigo 44, inciso II, do Código Penal, uma vez que o réu é multirreincidente.

III – Posto isso, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal para CONDENAR o acusado ERICK ALESSANDRO DA SILVA MACHADO, qualificado nos autos (RG n.º 50.634.462 – IIRGD – fls. 113/121), à pena segregativa de 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e à pena pecuniária consistente no pagamento de 03 (três) dias-multa, calculado o seu valor unitário no mínimo legal, devidamente corrigidos nos termos do artigo 49, § 2º, do Código Penal, por ter infringido o disposto no artigo 155, § 4º, inciso II, c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Multirreincidente, deverá o réu iniciar o cumprimento da pena segregativa no regime semiaberto (artigo 33, §2º, letra “c”, c.c. o § 3º, do Código Penal e Súmula 269 do STJ).

Solto por este processo, poderá recorrer desta sentença em liberdade.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no livro “Rol dos Culpados” e expeça-se, de imediato, o mandado de prisão (regime semiaberto).

Custas pelo acusado (artigo 4º, parágrafo 9º, letra “a”, da Lei n.º 11.608, de 29 de dezembro de 2003), ressalvado o disposto no artigo 12 da Lei n.º 1.060/50.

P. R. I. C.

Campinas, 25 de fevereiro de 2022.

PATRÍCIA SUÁREZ PAE KIM

Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA